

Stanovy Společenství vlastníků domu U Beránky 2140

Článek I

Základní ustanovení

- 1) Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku a je způsobilá nabývat práv a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat a ani se přímo nebo nepřímo; podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.
- 2) Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Společenství vlastníků se nesmí zavázat k podílení se na úhradě ztráty jiné osoby, ani k úhradě či zajištění dluhů jiné osoby.

Článek II

Název a sídlo společenství vlastníků

Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků domu U Beránky 2140

Sídlo společenství vlastníků: Praha 6, U Beránky 2140/4, PSČ 160 00

Článek III

Členství ve společenství vlastníků

- 1) Členy společenství vlastníků se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo.
 - 2) Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky, vzniká a zaniká spolu s vlastnictvím této jednotky.
 - 3) Společnými členy společenství vlastníků jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
 - 4) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo hlasovat na shromáždění jako jeden vlastník vahou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu jednotky na společných částech, přičemž podíl jednotky je nedělitelný.
 - 5) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.
 - 6) Společný zástupce plní jménem spoluvlastníků jednotky vůči společenství také jednotlivé oznamovací povinnosti podle těchto stanov, povinnost zpřístupnit jednotku včetně souvisejícího příslušenství v případech a za podmínek podle těchto stanov a další obdobné povinnosti vůči společenství, kdy se vyžaduje součinnost vlastníka jednotky.
-

Článek IV

Práva a povinnosti člena společenství vlastníků

- 1) Člen společenství vlastníků má zejména tato práva:
 - a) účastnit se jednání a rozhodování shromáždění vlastníků jednotek,
 - b) účastnit se veškeré činnosti společenství vlastníků za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami,
 - c) volit a být volen do orgánů společenství vlastníků,
 - d) předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství vlastníků nebo k odstranění nedostatků v jejich činnosti,
 - e) svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníkovu bytu výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části domu,
 - f) seznámit se s tím, jak společenství vlastníků hospodaří a jak dům a pozemek spravuje; přitom vlastník jednotky může nahlížet do smluv uzavřených ve věci správy domu a pozemku, do účetních knih a účetních dokladů (v době stanovené statutárním orgánem) a na svůj náklad si pořídit výpis či fotokopii těchto dokladů,
 - g) rozdělit vlastnictví k jednotce na podíly,
 - h) navrhnout soudu, je-li přehlasován, aby o záležitosti, o které bylo hlasováno na shromáždění, rozhodl soud, spolu s případným návrhem, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného usnesení. Právo je nutno uplatnit do třech měsíců, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak právo zaniká,
 - i) je-li pro to důležitý důvod, má právo navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která sice byla předložena shromáždění k rozhodnutí, ale nebylo možné usnesení schválit z důvodu nezpůsobilosti shromáždění usnášet se,
 - j) obdržet roční přehled svých zálohových příspěvků na správu domu a pozemku,
 - k) obdržet roční vyúčtování záloh za úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatek,
 - l) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění a do zápisu ze schůze shromáždění,
 - m) na požádání obdržet kopii zápisu ze shromáždění společenství vlastníků.
- 2) Člen společenství vlastníků má zejména tyto zákonné povinnosti:
 - a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství vlastníků schválená v souladu se zákonem a těmito stanovami,
 - b) řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí a zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu, bytu (včetně jeho příslušenství),
 - c) udržovat na vlastní náklad společné části domu vyhrazené vlastníkovu jednotky k výlučnému užívání spolu s bytem, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu,
 - d) oznámit výboru adresu a počty osob, které budou mít v bytě domácnost do jednoho měsíce ode dne, kdy se stal vlastníkem jednotky. To platí i v případě změn údajů uvedených v tomto oznámení,
 - e) v případě dlouhodobější nepřítomnosti sdělit statutárnímu orgánu kontaktní osobu, která je oprávněná zajistit přístup do bytu včetně souvisejícího příslušenství bytu pro nepředvídané havarijní situace ohrožující byt nebo ostatní byty, odečty měřidel apod.
 - f) hradit příspěvky na správu domu a pozemku formou záloh,
 - g) hradit stanovené zálohy na úhradu cen služeb a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

Okomentoval(a): [MP1]: Toto považuji za přinejmenším sporné. Odkazuji na § 1175 odst. 2. a vztah k § 1189 odst. 2 občanského zákoníku. Údržba společných částí vlastníkem nemá vést k nápravě závadného stavu. Mělo by jít o běžnou údržbu, přičemž tato textace tomu úplně neodpovídá. Povinnost vztahená k nezávadnému stavu a vzhledu domu se má vztahovat k jednotce, nikoliv společným částem ve výlučném užívání. Navrhují použít textaci dle § 1175 odst. 2 občanského zákoníku.

Okomentoval(a): [PU2R1]: Děkuji, tohoto bych si určitě nevšiml.

Okomentoval(a): [MP3]: Možná by stálo za to sjednotit ve stanovách pojmy, aby nevznikaly pochybnosti. Dle zákona se jedná o osobu odpovědnou za správu domu. K přijímání těchto informací může být pověřena i společnost provádějící správu. Navíc ve stanovách se někde uvádí výbor, někde statutární orgán, orgány společenství vlastníků a někde tedy osoba odpovědná za správu domu. Nevím, zdali to má znamenat, že mají být tyto osoby odlišovány (někdy v budoucnu) nebo se jedná o nedopatření.

Okomentoval(a): [PU4R3]: Je výbor povinen o změnách informovat i ostatní vlastníky či je to již de-facto každého soukromá věc? S doplněním také souhlasím.

Okomentoval(a): [UH5R3]: Výbor dále není povinen toto oznamovat dále, ale jedná se o podklad, se kterým by dle mého názoru mělo být možné se seznámit v rámci zákonného práva kontrolovat správu domu.

Okomentoval(a): [PU6R3]: Rozumím, děkuji za vysvětlení a souhlasím s Vaším návrhem, aby sjednotili pojmy, aby nedošlo k nepochopení významu.

- h) umožnit po předchozím vyzvání přístup do bytu, nebo výlučně užívané společné části domu v případech a způsobem výslovně uvedeným v zákoně, k provedení opravy, údržby nebo revize společných částí domu procházejících nebo se v ní nacházejících. Vlastník je dále povinen umožnit odečet naměřených hodnot na podružných měřidlech umístěných **v bytu**,
- i) zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo již rozhodnuto,
- j) upravuje-li vlastník stavebně svůj byt nebo jeho příslušenství, předloží včas **výboru** společenství potřebnou dokumentaci (dohodu) a umožní přístup do bytu nebo jeho příslušenství pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek nebo nezasahují společné části či neporušují statiku domu; k tomu musí být předem vyzván **osobou odpovědnou za správu domu**. Kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem vlastníků všech jednotek,
- k) odstranit neprodleně na svůj náklad závady a poškození, které na jiných bytech nebo společných částech domu, pozemku způsobil sám nebo ti, kteří s ním byt užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti,
- l) upozorňovat neprodleně **orgány společenství vlastníků** na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání osob a další skutečnosti, které společné části poškozuji a dále dle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování a předcházet škodám,
- m) respektovat, že na návrh společenství může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu společenství porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil; k tomu se poskytne vlastníkově přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. S podáním návrhu soudu musí vyslovit souhlas většina všech vlastníků jednotek; pro určení většiny potřebné pro vyslovení tohoto souhlasu se nepřihlíží k hlasu vlastníka jednotky, jehož se týká tento návrh, který má být podán soudem.
- n) ručit za případné dluhy společenství vlastníků v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech,
- o) předem oznámit **statutárnímu orgánu společenství** záměr podnikání nebo jiné činnosti v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoliv přechodnou,
- p) plnit další povinnosti uvedené v zákoně a v těchto stanovách.

Okomentoval(a): [MP7]: Nejsou nějaká měřidla i v nebytových jednotkách?

Okomentoval(a): [PU8R7]: Ano, každý vlastník má v bytě měřidla na vodu a na plyn. Pan Hodek st. každý rok chodí s odměrkou na 1L a porovnáváme zda odtočená voda odpovídá množství.

Okomentoval(a): [UH9R7]: Jde mi spíše o nebytové jednotky. Zde je odkazováno na byty, tak mě zajímá, zda-li nejsou nějaká měřidla umístěna i v garážích.

Článek V

Orgány společenství vlastníků - společná ustanovení

- 1) Orgány společenství vlastníků jsou:
 - a) shromáždění,
 - b) výbor společenství vlastníků - volený orgán.
- 2) Délka funkčního období volených orgánů je 5 let. Opakované členství v orgánech je možné. Po uplynutí funkčního období vykonává výbor funkcí do zvolení nového orgánu, nejdéle však 3 měsíce.
- 3) Členství ve voleném orgánu končí také odstoupením z funkce nebo odvoláním z funkce.
- 4) Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit prohlášením o svém odstoupení doručeným společenství vlastníků a jeho funkce pak zaniká uplynutím dvou měsíců po doručení prohlášení statutárnímu orgánu společenství vlastníků.

- 5) Pokud počet členů voleného orgánu neklesl pod polovinu, může orgán povolat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění vlastníků, kdy musí dojít k příslušné volbě.
- 6) Členem voleného orgánu může být jen ten, kdo je plně svéprávný podle občanského zákona a bezúhonný podle zákona upravujícího živnostenské podnikání.
- 7) Člen voleného orgánu, který přijal funkci, je povinen jí vykonávat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen voleného orgánu se nemůže zbavit odpovědnosti za nedostatky tím, že svými znalostmi na výkon funkce nestačí. Vezme-li na sebe funkci, ačkoliv ví, že ji nebude schopen řádně zastávat, má odstoupit, jinak jde o nedbalost.
- 8) Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak ji zastupuje určený člen statutárního orgánu. Tento zástupce právnické osoby vykonává zastupování v orgánu osobně.
- 9) Členové voleného orgánu mají nárok na odměnu za výkon funkce. Výši odměny schvaluje shromáždění.

Článek VI

Shromáždění vlastníků jednotek

- 1) Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem.
- 2) Výbor společenství vlastníků svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Výbor společenství vlastníků svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů; neuchýlí-li to ve lhůtě 30 dnů od doručení podnětu, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.
- 3) Shromáždění se svolá písemnou pozvánkou nejpozději 15 dnů před termínem shromáždění a zároveň se pozvánka vyvěsí ve společných prostorech domu na informační desce společenství vlastníků. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo a program jednání. K pozvánce se připojí podklady týkající se pořadu zasedání, není-li to možné pro značný rozsah, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky se s nimi včas seznámit. V pozvánce se uvede, kde a kdy je možné se s těmito podklady seznámit.
- 4) O způsobu zaslání pozvánek rozhodne shromáždění. Může se jednat o zaslání poštou, vkládání do poštovních schránek vlastníků jednotek, rozesílání elektronickou poštou, atp.
- 5) Pokud o to před rozesláním pozvánky na shromáždění požádají vlastníci, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, zařadí výbor společenství na pořad shromáždění jimi určenou záležitost za předpokladu, že k takové záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
- 6) Člen společenství vlastníků se může dát na shromáždění zastoupit na základě písemné plné moci. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.
- 7) Do působnosti shromáždění náleží:
 - a) změna stanov,
 - b) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
 - c) schvalování rozpočtu společenství vlastníků,
 - d) schválení účetní závěrky,
 - e) vypořádání výsledků hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu a pozemku,

Okomentoval(a): [MP10]: Co když se ohledně výše odměny nerozhodne? Jsem si vědom textace § 1208 písm. b), ale přiléhavější znění by bylo, že o odměnách a jejich výši rozhoduje shromáždění.

Okomentoval(a): [PU11R10]: Ano, s tím souhlasím. Trochu si to upravili, aby se jen jednalo o schválení ne rozhodnutí o výši. S výši, kterou si navrhli, viz. (4 tis. Hodek, 4. tis. Martinec, 2. tis. úklid) nesouhlasím.

p. Hodek st.

- není přesný popis za co přesně vlastně p. Hodekovi máme platit, přičemž jeho služby jsou spíše vlastními aktivitami, které by za normálních okolností v zastupování nemusely stát 4. tis. měs. Sekání trávy či správa zahrady je na hraně, kdy stav zahrady se postupně rozmáhá na volně ložené větve atd. bez dalšího zpracování nebo likvidace. Pokud bychom si odsouhlasili pravidelnou údržbu 1x za 3 měsíce, tak nás to vyjde de-facto levněji.

p. Martinec - kotelna

Nerozumím tomu, když jsem s ním mluvil a ptal se proč si neřekne víc, tak řekl, že tam nechodí každý den a že to spíš jen hlídá a že s tím není tolik vlastní práce. V případě kotelníka na dálku, by nás to stálo 500 Kč/měs. (možná ať již s či bez nové kotelny?)

Úklid

Dříve jsme v domě měli rozpis na úklid a každý jej dělal. Nemám problém to zavést zpět. Kdo si to nebude moc dovolit nebo nebude chtít dělat, ať si zaplatí paní na úklid, jako to dělají jiní nebo ať jednou za čas dle rozpisu chodbu zkrátka také vytře - nevidím na tom nic nereálného.

Okomentoval(a): [UH12R10]: Toto řeší odměny statutárního orgánu, nikoliv náklady na údržbu společných částí či pozemku. Ostatní náklady by měly být řešeny transparentně a v rámci péče řádného hospodáře.

Okomentoval(a): [PU13R10]: Tj. chybná úvaha. Rozumím. Děkuji za upřesnění. Nevím, kam by to mělo jinak spadat.

- f) stanovení celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období; nebylo-li v prohlášení určeno jinak, rozdělí se příspěvky podle velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu a pozemku,
 - g) vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu domu a pozemku,
 - h) schválení druhu služeb a způsob rozúčtování cen služeb na jednotky,
 - i) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu (smluvní správce) a rozhodnutí o její změně,
 - j) rozhodování o uzavírání, prodlužování či změny smluv o nájmu společných prostor v domě,
 - k) stanovení pravidel pro užívání společných částí domu (Domovního řádu),
 - l) rozhodování o:
 1. členství v společnosti vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
 2. opravě nebo údržbě společné části anebo stavební úpravě společné části, která nevyžaduje změnu prohlášení, převyšují-li náklady částku stanovenou do pravomoci výboru,
 - m) udělování předchozího souhlasu k:
 1. nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
 2. nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou shromážděním,
 3. uzavření smlouvy o úvěru v společnosti vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
 4. uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce na úvěry v společnosti, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
 - n) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami či zákonem, nebo záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
- 8) Předsedající vede zasedání shromáždění tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se shromáždění usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání pozvánkou, lze rozhodnout jen za účasti a souhlasu všech členů společnosti vlastníků.
 - 9) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který vyhotoví zapisovatel. Zápis musí obsahovat datum a místo konání, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námítky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů. Zápis podepisuje zapisovatel, předsedající a ověřitel zvolený ověřovatelem.
 - 10) Výbor společnosti uchovává po celou dobu existence společnosti zápisy z jednání shromáždění i s přílohami. Rozhoduje-li shromáždění mimo zasedání (per rollam), uchovává statutární orgán i všechny dokumenty související s takovým rozhodováním.
 - 11) Zápis se zveřejňuje pro členy společnosti způsobem, o kterém rozhodne shromáždění.
 - 12) Vlastník jednotky obdrží na vyžádání od výboru kopii zápisu ze shromáždění.

Článek VII

Hlasování na shromáždění vlastníků jednotek

- 1) Na shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, má každý z nich počet hlasů odpovídající velikosti podílu jím vlastněné jednotky na společných částech. Je-li vlastníkem jednotky v společnosti vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.
- 2) Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve společném jmění), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem.
- 3) Společný zástupce spoluvlastníků jednotky má při hlasování počet hlasů připadající na jednotku ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění. Nezmocní-li spoluvlastníci nebo manželé společného zástupce k výkonu práv vůči společnosti, platí, že je společný zástupce spoluvlastníků

Okomentoval(a): [PU14]: Stanovení pravidel si určíme všichni společně. Jejich návrhy už historicky byly několikrát nesmyslné, odmítnuté i např. p. Martincem. Spíše sledovali vlastní potřeby. Stejně tak naopak, ikdyž se např. navrhlo pokácení 1 stromu na parkovišti mezi domy, což chtěl p. Vodrážka, tak mu to sice pan H. st. odkýval, ale následně v zápise bylo, že to zařídí nepochopitelně Hanka Husárková a sám p. Vodrážka - strom se nakonec dodnes neporazil. P. Vodrážka chtěl strom pryč z důvodu silných poryvů větrů, které stromy okolo plácku na parkování částečně "ohrožují", bál se tak o své auto. Nic víc. Tento přístup má p. Hodek od počátku. Dlouho jsme ho museli přesvědčovat, aby si dal měřič na vodu na zahrádě, jelikož ji primárně používal na kropení kurtu, který užíval a byl dost striktní na to, kdo kurt chce užívat. Pan Martinec může také potvrdit. Nepřeji si proto, aby si sami návrhy pravidel jakkoliv vytvářeli a následně pak ostatní peskovali, což tu už bylo.

Okomentoval(a): [UH15R14]: Tady jde spíše o jakýsi domovní řád. To je např. to, že se nekouří ve společných částech, vlastníci a návštěvy se chovají tiše a nezpůsobují škody apod. Nejde o údržbu společných částí. Toto jsem zde nechal, ale jinak to § 1200 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku zařezuje jako povinný bod do stanov. Takže by to mělo být upraveno pevněji ve stanovách a nemělo by se o tom rozhodovat na shromáždění.

Okomentoval(a): [PU16R14]: Rozumím, že jde jen o domovní řád. Služby nebo to, jak je budeme exektovat - řešit je na diskuzi.

Okomentoval(a): [PU17]: Rozhodování o členství v svj je automatické nebo lze o něm takto rozhodovat - není to zbytečný bod navíc, který by jim jinak dával možnost rozhodovat nad rámec členství již vlastním jednotkou?

Okomentoval(a): [UH18R17]: Toto plyne z § 1208, písm. e) bod 1 občanského zákoníku, takže pokud to nebude ve stanovách, stejně to tak stanoví zákon. Ale nemyslím si, že by toto bylo někdy využíváno.

Okomentoval(a): [PU19R17]: Rozumím, že již stanoveno zákonem.

Okomentoval(a): [MP20]: K tomuto viz komentář k činnosti výboru.

Okomentoval(a): [PU21R20]: Rozhodovat či schvalovat si částky nad rámec stanovené výše se mi zdá riskantní, resp. nevím jaká je samotná stanovená výše ze které by se mělo vycházet. Byl bych raději, aby o tom rozhodovali všichni.

Okomentoval(a): [MP22]: Dávám na zvážení potřebu tohoto činovníka. Co když zápis neověří?

Okomentoval(a): [PU23R22]: Souhlasím s Vámi.

jednotky nepřítomen. Jednotliví spoluvlastníci jednotky nemohou samostatně hlasovat, i když jsou přítomní.

- 4) Prezenční listinu účastníků shromáždění výbor předloží v členění po jednotkách. V prezenční listině bude uvedeno:
 - a) číslo jednotky,
 - b) spoluvlastnický podíl jednotky na společných částech z katastru nemovitostí,
 - c) procento vyjadřující spoluvlastnický podíl,
 - d) jméno a příjmení vlastníka jednotky nebo zmocněného společného zástupce v případě jednotky ve spoluvlastnictví.
- 5) Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.
- 6) K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.
- 7) Má-li se jakékoliv rozhodnutí dotknout práv a povinností vlastníků jednotek související se změnou podílu na společných částech domu, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.
- 8) Ke změně prohlášení postačí souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a většiny všech vlastníků jednotek, týká-li se změna
 - a) společných částí, při které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve výlučném užívání vlastníka jednotky,
 - b) účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka, nebo
 - c) pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení.
- 9) Nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody a je-li proto důležitý důvod rozhodne na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud.

Článek VII a

Náhradní shromáždění

- 1) Není-li svolané shromáždění schopno se usnášet, může osoba oprávněná svolat náhradní shromáždění, a to ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání shromáždění.
- 2) Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní shromáždění. Náhradní shromáždění může jednat jen o stejných záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání shromáždění.
- 3) Náhradní shromáždění je v tomto případě usnášeníschopné za přítomnosti vlastníků, kteří mají alespoň 40 % všech hlasů.

Článek VIII

Rozhodování mimo zasedání shromáždění – per rollam

- 1) Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může výbor (předseda) navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o bodech, které byly uvedeny na pozvánce, mimo zasedání.
- 2) O tomto způsobu hlasování může rozhodnout výbor i v záležitostech, kdy by nebylo racionální a časově náročné svolávat shromáždění.
- 3) Návrh musí obsahovat návrh na usnesení, podklady potřebné pro posouzení nebo údaj, kde jsou zveřejněny a údaj o lhůtě, která činí 15 dnů, do kdy se má vlastník písemně vyjádřit.

Okomentoval(a): [MP24]: Zařazení tohoto bodu pod článek „Hlasování na shromáždění vlastníků jednotek“ evokuje, že se o tomto musí hlasovat na shromáždění, ale tak tomu ve skutečnosti není.

Okomentoval(a): [PU25R24]: Neměly by vlastně souhlasit všichni? Samotný souhlas většiny vlastně nedává možnost zamezit něčemu na čem se dohodnou prakticky 4 jednotky - Hodek 1x, Husárek 2x, Martinec 1x - tím pádem bychom nikdy nemohli zamezit tomu, co si vymyslí. Prakticky např. nikdy zde není jedna majitelka jednotky p. Vodičková, která s p. Hodkem již historicky nevycházela - také z advokacie. Byly jsme sousedi na stejném patře a vždy to byly hádky, kdy p. Hodek chtěl věci, které paní Vodičková obrátěně rozporovala. Pan Hodek pak byl rád, že byt pronajímá a na schůzi ji již pak ani nezval, ačkoliv by měl - proto možná i v původním znění stanov chtěli prosadit bod pro tento případ, kdy mohou rozhodnout v zastupu za opakovaně nepřítomné vlastníky, ačkoliv je prakticky nebesilají. Tomuto bych také rád zamezil.

Okomentoval(a): [UH26R24]: Já bych toto vůbec do stanov nedával. Řeší to § 1169 občanského zákoníku a to, co je uvedeno zde je jen část, která se vztahuje k tomu, na co není potřeba souhlas všech resp. dotčeného vlastníka. Shromáždění o tomto vůbec nehlasuje. Hlasovalo o tom dle zákonné úpravy platné do 7/2020.

Okomentoval(a): [PU27R24]: Rozumím, tj. mělo by se to ze stanov vyjmout.

Okomentoval(a): [MP28]: Tuto formulaci je potřeba upravit.

Okomentoval(a): [PU29R28]: Nesouhlasím. Prakticky vždy bylo jen na nástěnce o schůzi, bez ohledu na to kdo má či ne čas a prakticky jsme tam byli jen Hodek, Husárek, Martinec a já. Ostatní většinou nepřišli. Byl jsem tam tak spíše jen do počtu a schůze většinou vypadala tak, že Hodek něco navrhl, Husárek něco 10 "mumlal", ale nic se prakticky nezměnilo - viz. zateplení, které p. Hodek více jak 15 let nechce včetně p. Vodrážky i p. Martince. Dnes je asi na zateplení již pozdě a chci si řešit např. klimatizaci a ne stále čekat až se pánové rozchýbou resp. až to bude případně na jejich dětech... Chci opravu balkonů stejně tak neodkladně jako se provedla oprava stříšek ze kterých de-facto profitoval i p. Husárek, ale asi se to p. Hodkovi zdráhal říct, podstatné však je, že pakliže šla oprava stříšek, pan není důvod zdržovat či se vymlouvat na stav SVJ v rámci oprav balkonů. Pokud neproběhnou do 1 měsíce, opravy si alespoň opravu dlažby sám a budu částky za oba balkony vymáhat po SVJ s tím, že stále je zde potřeba provést opravu vnějších částí balkonů a dokončení oprav rohů stříšek po plechovým pláštěm, které se odpadávají jakožto i samotné vnější části balkonů. Na opravy dlažby nechci čekat do zimy, ale chci ji provést nejpozději do konce září či října.

Okomentoval(a): [UH30R28]: Chápu, má připomínka se vztahuje k tomu, že věta nedává smysl. Navíc toto upravuje rozhodování per rollam. A souhlasím s tím, že je dobré nechat co nejvolnější ruku pro tuto formu hlasování.

Okomentoval(a): [PU31R28]: Chápu pak, že takové unáhlené kroky na úkor jakési potřeby náhle rychle jednat, ačkoliv sami již dříve nejednají, jim nedá možnost vyřešit důležité věci bez našeho vědomí či hlasování?

Okomentoval(a): [UH32R28]: Pokud nepůjde o havarijní stav nebo o to, co do rukou výboru dávají stanovy nebo zákon, tak o tom musí rozhodnout vlastníci na shromáždění nebo dle tohoto ustanovení mimo shromáždění per rollam.

- 4) Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového počtu vlastníků jednotek.
- 5) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
- 6) Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování a obsah přijatých usnesení nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro doručení vyjádření k návrhu (návrhům) usnesení.

Článek IX

Výbor společenství vlastníků

- 1) Výbor je kolektivním statutárním orgánem společenství vlastníků, za svoji činnost odpovídá shromáždění.
- 2) Výbor má 3 členy. Každý člen výboru má jeden hlas.
- 3) Za výbor jedná navenek předseda. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje pověřený člen výboru. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsán předsedou a dalším členem výboru.
- 4) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce ho odvolává.
- 5) Výbor organizuje a řídí běžnou činnost společenství vlastníků a náleží mu veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu (shromáždění). Rozhoduje ve všech věcech spojených se správou domu a pozemku a předmětem činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které patří do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění vyhradilo.
- 6) Výbor společenství vlastníků plní úkoly stanovené legislativními předpisy a těmito stanovami, zejména:
 - a) svolává shromáždění vlastníků jednotek, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jednání shromáždění, zajišťuje vyhotovení a uložení zápisu,
 - b) oznamuje v případě rozhodování vlastníků jednotek mimo shromáždění (per rollam) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů, vlastníkům jednotek výsledek hlasování a plné znění usnesení, která byla přijata,
 - c) zajistí vyhotovení zápisu ze shromáždění do 30 dnů po jeho ukončení,
 - d) oznamuje vlastníkům jednotek výši, datum splatnosti a způsob úhrady příspěvků určených na správu domu a pozemku a záloh na služby spojené s bydlením,
 - e) rozhoduje o uzavírání smluv ve věci předmětu činnosti společenství vlastníků, zejména zajištění oprav, pojištění domu a dodávky služeb spojených s užíváním jednotek a nájmu společných částí domu do výše finančního limitu, stanoveného shromážděním,
 - f) odpovídá za vedení účetnictví, předkládá k projednání schválení účetní závěrky a odpovídá za předložení přiznání k daním, pokud to vyplývá z právních předpisů,
 - g) vede seznam členů společenství vlastníků,
 - h) zajišťuje vyúčtování záloh na úhrady za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
 - i) zajišťuje vyúčtování záloh příspěvků na správu domu,
 - j) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vlastníků vzniklých ze smluv a včasné uplatňování pohledávek a vymáhání dluhů a nároků ze smluv s třetí stranou,
 - k) plní povinnosti právnické osoby ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků a jiným povinnostem plynoucích z platných právních předpisů,

Okomentoval(a): [MP33]: Toto částečně zahrnuje činnosti, na které se vztahuje § 13 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Pokud se nebude vycházet z limitů dle tohoto předpisu, je potřeba stanovit výši výslovně ve stanovách.

Okomentoval(a): [PU34R33]: V žádném případě. Rozhodovat o částkách, které každý ve finále platí každý "za sebe" budeme společně. Opět by si přivlastnili možnost rozhodovat bez možnosti, abychom s tím cokoliv udělali. O nás - bez nás ..

Okomentoval(a): [UH35R33]: Toto se vztahuje k problematice načaté v č. VI. odst. 7, písm. l) bod 2. Jde o to, že se musí pevně stanovit částka, o které může výbor sám rozhodovat. Pokud není ve stanovách určena, platí § 13 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., a to v rámci činnosti v tomto ustanovení zahrnutých.

Okomentoval(a): [PU36R33]: Pardon, jedná se tedy o jakousi operativní částku do jejíž výše mohou jednat - vyplácet za např. úklid apod., ale již ne opravy, apod.?

Okomentoval(a): [UH37R33]: Ono by pak v podstatě vše, co je nad takovou částku neměl výbor rozhodovat bez souhlasu shromáždění.

- l) na základě rozhodnutí shromáždění uzavírá nebo mění smlouvy s osobou, která má zajišťovat činnosti správy domu a pozemku,
 - m) zajišťuje provoz technických zařízení spojených s užíváním společných částí a s užíváním jednotek,
 - n) rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky, určené rozhodnutím shromáždění,
 - o) rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí domu nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku podle rozhodnutí shromáždění; to neplatí v případě nezbytných havarijních oprav,
 - p) při správě domu a pozemku se řídí přiměřeně ustanovením nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
 - q) zajišťuje, aby každý vlastník jednotky jako člen společenství byl seznámen se stanovami společenství, přičemž zajistí prokazatelné seznámení každého vlastníka jednotky s pravidly pro správu domu a pozemku, pro užívání společných částí, pro příspěvky na správu domu a pozemku a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek, s pravidly pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek,
 - r) jménem společenství vlastníků vymáhá plnění povinností uložených členům společenství vlastníků,
 - s) odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením povinností při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 7) Výbor je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením a jeho důvody anebo jeho odchylný názor.
- 8) V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování výboru rozhoduje hlas předsedajícího.
- 9) Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrtletí. Schůzi výboru organizuje, svolává a řídí předseda. Rozhodování pro jednání výboru mimo zasedání (per rollam), nebo elektronickou formou se nevylučuje.
- 10) Z jednání výboru se pořizuje zápis, který vyhotoví zapisovatel. Zápis musí obsahovat datum a místo konání, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námítky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající. Kopii zápisu obdrží každý člen výboru.
- 11) O způsobu zveřejnění zápisu pro členy společenství vlastníků rozhoduje shromáždění (elektronickou formou, vývěskami, atp.). Vlastník jednotky obdrží na vyžádání od výboru kopii zápisu ze schůze výboru.

Článek X

Činnosti týkající se správy domu a pozemku

- 1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníkovi.

Okomentoval(a): [MP38]: Viz komentář výše.

Okomentoval(a): [MP39]: Viz komentář výše.

Okomentoval(a): [PU40R39]: Opravy nejsou běžnou věcí a měli bychom se o tomto společně bavit a mít možnost říci k opravám co je potřeba, tak aby nedošlo opět k naplnění pouze těch oprav, které chtějí .. resp. již jsme řešili např. vymalování chodby a výměnou osvětlení - děti se tu bojí ačkoliv na chodbě rozsvítíte, ale p. Hodek řekl, že chodba je v pořádku včetně vchodu, který je taky již v poměrně použitelném stavu, přičemž opravu zvonků jsme museli několik let připomínat. V praxi vzato, "máme" správce domu, který si sám volí co se opraví a který z jeho kamarádů to bude a za kolik to bude. To jestli si u piva řekli, že za domluvenou zakázku dostane p. Hodek všimne už ani nechci fakticky na schůzi řešit, ale každý z domu o tom víme, resp. již za dob rodičů jsme věděli, že se jedná o služby přes známé pana Hodka. Co se opraví, kdy a jak, tak nikdo nerozhoduje, to je i nadále čistě v dikci pana Hodka st. Pan Husárek, či odstoupivší člen nebo samotný syn Pavel jsou tak ve skutečnosti pouze jen formalitami v našem SVJ. Pan Husárek se již dostal do stavu, když už dokonce popírá, že by mi kdy řekl, že pokud něco budu potřebovat "at se za mým zastavím", což mi několikrát řekl a vážil jsem si toho, avšak nyní už popírá i to, ačkoliv je to de-facto nejspíš jednou z "povinností" člena SVJ :). Pavel Hodek píše nesmyslné emaily o důvodech odstoupení navrženého nového člena SVJ a jinak nekomunikuje, ani na email či zavolání, což by měl. Prakticky nikdo z nich nic nedělá a i nadále vše vysí na výběru a náladě pana Hodka staršího. Vymýšlejí si důvody, proč nic dále již nedělat, což se mi již také doneslo. Přesto se tu scházejí v poslední době snad co týden, tj. asi spíše mají jiné priority než opravu řešit vše. Pan Hodek si vybírá co se bude či nebude dělat. V posledním týdnu probíhaly opravy okolo domu či u vchodu, ačkoliv jak samy tvrdí, není SVJ schopno v "tomto" stavu dále něco realizovat či opravovat, ačkoliv všichni vidíme, že si odporují. Bohužel jsme tam kde jsme byli, bez ohledu na nové stanovy ve kterých spíše hledají způsoby jak nás jako vlastníky obejít a i nadále si tak dělat co chtějí. Chci rezignaci pana Pavla Hodka po předložení důkazů o porušení zákona od let 2011 do 2026, které realizoval se svým otcem. Jeho zvolení v roce 2011 jistě nebylo v plném počtu vlastníků, viz. p. Vodičková, kterou jistě neoslovili, ani v zápisech není uváděna. Na základě tohoto vydírání p. Hodkem, tak požaduji dobrovolné odstoupení i p. Husárka. S pány jsem řešil přeplatky neúspěšně, ke kterým jsem dodnes nedostal vyjádření a celá věc se pouze přešla a i nadále jsem byl pod velkým tlakem pokaždé při řešení viz. střšky, balkony .. a to při každé schůzi. Zvolíme nový výbor či si najdeme profesionálního předsedu SVJ. Pokud s tím pánové nebudou souhlasit, věc jsem ochoten postupně řešit oznámením a následným soudem. V rámci vyjednávání jsem ale ochoten ustoupit, pokud se dohodneme na novém vedení a zrušení odměn za nesmyslné - spíše pouze na papíru zhmotněné služby na které se nejen vůči věku poskytovatelů nelze plně spolehnout a v dnešní reálné době se již tyto řeší jinak profesionálně bez emocí či osobních výmyslů s důvody, které většinou dnes neobstojí, což jsme tu řešili neustále. Pan Hodek, se tu prakticky s nikým o ničem nebaví a nikomu "do toho nic není", tak to tu ve skutečnosti ne-funguje.

Okomentoval(a): [UH41R39]: To je mi jasné. Jde o to, že výbor ze zákona rozhoduje o vedení SVJ. Toto ustanovení stanov jen řeší to, do jaké částky to může výbor řešit sám a od jaké částky si to nechat schválit shromážděním. Tato částka by měla být stanovena pevně, nikoliv jen dle ad hoc rozhodnutí shromáždění. Jinak tato pravidla nic nemění na odpovědnosti výboru za správné vedení SVJ. Jen pokud by dali k hlasování nějakou opravu a shromáždění ji odmítlo, spíše by se odpovědnosti zprostili, pokud by se nejednalo o havarijní stav.

- 2) Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků.
- 3) Společenství vlastníků může na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků pověřit výkonem správy domu a pozemku jinou osobu nebo uzavřít smlouvu se správcem, ve které jsou stanovena vzájemná práva a povinnosti obou stran. Tím není dotčena pravomoc společenství vlastníků stanovená zákonem a těmito stanovami.

Článek XI

Pravidla pro užívání společných částí

- 1) Vlastník jednotky je oprávněn:
 - a) užívat společné části domu a pozemku spolu s ostatními vlastníky jednotek tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě a jednat tak, aby dodržoval svoje povinnosti vlastníka jednotky podle zákona a těchto stanov,
 - b) užívat společné části pouze způsobem odpovídajícím povaze společných částí a jejich obvyklému užívání, dodržovat při tom bezpečnost a ochranu zdraví osob a protipožární bezpečnosti,
 - c) dodržovat obecné principy soužití v domě, usnesení shromáždění týkající se pravidel pro užívání společných částí, včetně případného domovního řádu.
- 2) Vlastník jednotky není oprávněn umísťovat ve společných částech jakékoliv předměty (na společných chodbách, na společných balkonech či lodžiích přístupných přímo ze společné chodby nebo ze společného schodiště). Pokud by tak učinil, je oprávněno společenství po předchozí výzvě takové předměty ze společných částí odstranit a vlastníkově jednotky vyúčtovat náklady s tím spojené.
- 3) V případě, že vlastník jednotky při užívání společných částí porušuje obvyklý způsob jejich užívání, nebo např. umístí ve společných částech některé předměty anebo jinak užívá společné části v rozporu s obvyklým užíváním, k němuž je oprávněn každý vlastník jednotky, vyzve jej společenství k odstranění závadného jednání a určí lhůtu k odstranění závadného stavu. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty bude společenství postupovat způsobem směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkově jednotky.
- 4) Závady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo závady a poškození na bytech nebo nebytových prostorách jiných vlastníků, které způsobí sám nebo ti, kteří s ním byt nebo nebytový prostor užívají, je povinen odstranit na své náklady.
- 5) Základní pravidla pro užívání společných částí domu mohou být uvedena v domovním řádu.

Článek XII

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení výše placené jednotlivými vlastníky

Společenství vlastníků sestavuje na každé účetní období, jímž se rozumí kalendářní rok, rozpočet. Základní zásadou pro tvorbu rozpočtu je použití prostředků pouze na účel, na který byly určeny, tak, aby jejich čerpání bylo co nejhospodárnější.

A. Pravidla pro určení nákladů rozpočtu

1) V rozpočtu se stanoví předpokládaná výše nákladů na:

- a) vlastní činnost společenství na roční období,
- b) opravy a údržbu na roční období na základě zkušeností s pravidelně se vyskytujícími potřebami v minulých obdobích s přihlédnutím k dalším potřebám,
- c) opravy většího rozsahu, případně rekonstrukce nebo modernizace a stavebních úprav s ohledem na technický stav domu, které se mohou v delším časovém horizontu předpokládat.

B. Příspěvky na správu domu a pozemku

- 1) Výše měsíčních příspěvků vlastníkům jednotek se stanoví z předpokládaných celkových nákladů rozpočtu jako podíl jednotek na předpokládaných ročních nákladech.
- 2) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů, pokud nebylo v prohlášení určeno jinak.
- 3) Na každou jednotku stejně se rozvrhnou příspěvky určené na odměňování osoby, která dům a pozemek spravuje nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví, na vlastní správní činnosti, poskytování právních služeb, pořízení počítače, softwaru, náklady na vedení bankovních účtů, náklady kanceláře společenství vlastníků, poštovné apod.
- 4) Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku v prohlášení se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.
- 5) Příspěvek na správu domu a pozemku platí vlastníci jednotek formou záloh na účet společenství do 20. dne v kalendářním měsíci. Spolu s tím platí také zálohy na služby spojené s užíváním bytu.
- 6) Zálohově poskytnuté finanční příspěvky vlastníků jednotek jsou závazkem společenství vlastníků vůči těmto vlastníkům. Společenství vede evidenční účty zálohových příspěvků všech vlastníků jednotek.
- 7) ☒ vypořádání nevyčerpaných zálohově poskytnutých příspěvků na správu domu a pozemku rozhoduje shromáždění. Zpravidla se příspěvky s jednotlivými vlastníky nevypořádávají a převádějí se do následujícího kalendářního roku.
- 8) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.
- 9) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči společenství na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce společenství.
- 10) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením společenství, jaké má dluhy podle odstavce 8, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také společenství. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení společenství nebo nevydalo-li společenství potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj bylo požádáno.
- 11) V případě prodlení s peněžitým plněním příspěvku na správu domu a pozemku, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti je povinen vlastník jednotky zaplatit úrok z prodlení, ve výši stanovené nařízením vlády (nyní č. 351/2013 Sb., § 2).

C. Rozúčtování nákladů na služby

- 1) Službami jsou zejména:
 - a) dodávka vody a odvádění odpadních vod,
 - b) dodávka tepla a teplé vody,

Okomentoval(a): [MP42]: Takováto formulace může dopadat i na služby (nemyslím ty spojené nebo související s užíváním bytu). Viz např. odst. 3) výše. Ty pak musí být dle mého názoru vyúčtovány a vypořádány přeplatky či nedoplatky dle § 7 zákona 67/2013 Sb.

Okomentoval(a): [PU43R42]: V žádném případě. Je tu stále kauza s velmi pochybným způsobem rozdělování vody vs. přeplatky a nedoplatky. Řešilo se to v druhém křídle domu. Husárek byt 1 - Buránková byt 2, Husárek byt 3. Sám jsem měl 3 roky podivné vyúčtování, tj. v de-facto stejné výši jako Buránková, která má salon. Neřešil jsem to, ale chci se na to ještě podívat. Hodek mi po 3 letech bydlení řekl, že tu nejsem ani 2. roky - tj. 1 rok vyúčtování je dodnes u mne pochybný. Nechci, aby mi SVJ touto stanovou opět mohlo zadržovat přeplatky. :)

Okomentoval(a): [UH44R42]: Ano. Pokud jde o hrazení služeb, většinou se jedná o ty spojené s užíváním bytu, ale může jít i o služby jiné - vedení účetnictví, právní služby apod. a ty se musí dle mého přesvědčení vyúčtovat a nelze o nich hlasovat na shromáždění.

- c) odvoz komunálního odpadu,
 - d) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu,
 - e) provoz a čištění komínů,
 - f) osvětlení společných prostor v domě,
 - g) úklid společných prostor v domě,
- 2) O rozsahu poskytovaných služeb rozhoduje shromáždění.
- 3) Vlastníci jednotek platí měsíční zálohy na jednotlivé služby; přímo na účet správy domu (společenství vlastníků) do 20. dne v měsíci. Výši měsíčních záloh určí statutární orgán jako měsíční podíl dle nákladů na jednotlivé služby za uplynulé zúčtovací období. Statutární orgán má právo změnit v průběhu zúčtovacího období výši zálohy na jednotlivé služby, a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
- 4) O způsobu rozúčtování služeb rozhodne shromáždění. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Nedojde-li rozhodnutí společenství vlastníků, rozúčtují se náklady na služby podle zvláštního předpisu – nyní zákon č. 67/2013 Sb. o službách.
- 5) Osobou rozhodnou pro rozúčtování se rozumí:
- a) vlastník jednotky, nepřenechal-li byt do užívání jiné osobě, a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě v souhrnu po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období,
 - b) nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě v souhrnu po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období.
- 6) Vlastník jednotky (společný zástupce) je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
- 7) Vyúčtování záloh na úhradu za služby se provádí jedenkrát za zúčtovací období, a to nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.
- 8) Vzájemné finanční vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování vlastníku jednotky.
- 9) V případě prodloužení s peněžitým plněním zálohových plateb na služby spojené s bydlením, které přesahuje 5 dnů ode dne splatnosti je povinen vlastník jednotky zaplatit úrok z prodloužení, ve výši stanovené nařízením vlády (nyní č. 351/2013 Sb., § 2).
- 10) Vlastník jednotky může případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování služeb předložit neprodleně po doručení vyúčtování, nejpozději však do třiceti dnů ode dne doručení.
- 11) Společenství je povinno na základě písemné žádosti vlastníka jednotky nejpozději do třiceti dnů od doručení vyúčtování doložit vlastníku jednotky ceny jednotlivých služeb, způsob stanovení výše záloh na tyto služby, způsob rozúčtování uvedených cen služeb, provedení vyúčtování služeb a umožnit vlastníku jednotky pořízení kopií podkladů podle těchto stanov.

Okomentoval(a): [MP45]: Zde doplnit stejnou lhůtu od doložení dokladů dle následujícího odstavcem, pokud o ně bylo ve lhůtě požádáno.

Okomentoval(a): [PU46R45]: Souhlasím - Děkuji Vám

Článek XIII

Závěrečná ustanovení stanov

- 1) Tyto stanovy vycházejí z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a souvisejících předpisů, zejména nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
- 2) Nevyplyvá-li ze zákona, nebo z těchto stanov něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku (§ 1221 NOZ), kromě ustanovení o shromáždění delegátů, dílčích členských schůzí a náhradní členské schůzi (spolek upravuje NOZ v § 214-302).

- 3) Dojde-li ke změně stanov, vyhotoví výbor společenství vlastníků bez zbytečného odkladu nové úplné znění stanov a založí je v předepsané formě do sbírky listin veřejného rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného u Městského soudu v Praze.
- 4) Tyto stanovy byly schváleny shromážděním dne **27. 5. 2026**

Shrnutí hlavních problémů podle komentářů

Komentáře v dokumentu se soustředí na čtyři velké okruhy:

1. Nesoulad některých ustanovení se zákonem (NOZ, NV 366/2013 Sb., zákon 67/2013 Sb.)
2. Nesjednocená terminologie („výbor“, „statutární orgán“, „osoba odpovědná za správu domu“)
3. Příliš široké pravomoci výboru bez pevně stanovených limitů
4. Obavy z možného zneužívání pravomocí současným vedením SVJ

Detailní analýzu po jednotlivých komentářích.

Detailní analýza komentářů

1. Povinnost vlastníka udržovat společné části ve výlučném užívání

Komentář MP1 + reakce PU2R1

Citace ze stanov:

„udržovat na vlastní náklad společné části domu vyhrazené vlastníkově jednotky k výlučnému užívání spolu s bytem, **jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu**“

Problém

- Textace je **v rozporu s § 1175 odst. 2 NOZ**, který říká, že vlastník provádí **běžnou údržbu**, nikoli nápravu závadného stavu.
- „Nezávadný stav a dobrý vzhled domu“ se vztahuje **k jednotce**, ne ke společným částem.

Doporučení

Použít přesnou zákonnou formulaci: „**Vlastník jednotky udržuje na vlastní náklad společné části, které jsou určeny k jeho výlučnému užívání, v rozsahu běžné údržby.**“

2. Nesjednocené pojmy – výbor / statutární orgán / osoba odpovědná za správu domu

Komentář MP3 + PU4R3 + UH5R3 + PU6R3

Citace ze stanov:

„osoba odpovědná za správu domu“ „výbor“ „statutární orgán“

Problém

- Stanovy používají **tři různé pojmy**, které mohou znamenat totéž, nebo něco jiného.
- Zákon zná pouze:
 - **statutární orgán** (výbor nebo předseda)
 - **osobu odpovědnou za správu domu** (může být SVJ nebo správce)

Doporučení

- **Sjednotit pojmy** a jasně definovat:
 - Výbor = statutární orgán
 - Osoba odpovědná za správu domu = SVJ nebo smluvní správce
- V celém dokumentu používat **jednotnou terminologii**.

3. Povinnost oznamovat změny počtu osob v bytě

PU4R3 + UH5R3

Citace:

„oznámit výboru adresu a počty osob...“

Problém

- Není jasné, zda výbor musí tyto informace dále sdílet.
- Zákon říká, že vlastník má právo kontrolovat správu domu → tyto informace jsou **podkladem**, do kterého lze nahlížet.

Doporučení

- Doplnit: „**Výbor tyto údaje eviduje a umožní do nich nahlédnout v rámci práva vlastníka kontrolovat správu domu.**“

4. Měřidla v nebytových jednotkách

MP7 + PU8R7 + UH9R7

Citace:

„měřidla umístěná v bytě“

Problém

- Stanovy ignorují nebytové jednotky (garáže).
- Pokud tam jsou měřidla, musí být zahrnuta.

Doporučení

- Upravit text na: „...v bytě nebo nebytové jednotce, pokud jsou zde umístěna podružná měřidla.“

5. Odměny členů výboru – nejasná formulace

MP10 + PU11R10 + UH12R10 + PU13R10

Citace:

„Výši odměny schvaluje shromáždění“

Problém

- Stanovy říkají „schvaluje“, ale zákon říká „rozhoduje“.
- Komentáře upozorňují na riziko zneužití odměn.

Doporučení

- Upravit na: „**O odměnách a jejich výši rozhoduje shromáždění.**“
- Doplnit povinnost **transparentního vyúčtování práce.**

6. Stanovení pravidel pro užívání společných částí (domovní řád)

PU14 + UH15R14 + PU16R14

Citace:

„stanovení pravidel pro užívání společných částí domu“

Problém

- Domovní řád je podle § 1200 odst. 2 písm. f) **povinnou součástí stanov.**
- Nemá se o něm hlasovat na shromáždění.

Doporučení

- Přesunout pravidla do stanov jako pevnou část.
- Shromáždění může rozhodovat jen o **změnách**, ne o samotné existenci.

7. Rozhodování o členství v právnické osobě

PU17 + UH18R17 + PU19R17

Citace:

„členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení“

Problém

- Je to zákonná pravomoc shromáždění (§ 1208 e/1).
- Bod je správně, ale pravděpodobně nikdy nebude využit.

Doporučení

- Nechat ve stanovách.

8. Právomoci výboru – finanční limity

MP32 + PU33R32 + UH34R32 + PU35R32 + UH39R37

Citace:

„do výše finančního limitu stanoveného shromážděním“

Problém

- Stanovy neobsahují **konkrétní částku**.
- Pokud není stanovena, platí automaticky § 13 NV 366/2013 Sb. → výbor může rozhodovat o opravách až do 100 000 Kč ročně.

Doporučení

- **Pevně stanovit limit** (např. 20 000 Kč / rok / SVJ).
- Vymezit, že výbor může rozhodovat jen o **běžné údržbě**, nikoli o opravách většího rozsahu.

9. Rozhodování per rollam – nesprávné zařazení

MP24 + PU25R24 + UH26R24 + PU27R24 + MP28 + PU29R28 + UH30R28 + PU31R28

Citace:

„Zařazení tohoto bodu pod článek Hlasování na shromáždění...“

Problém

- Per rollam **není hlasování na shromáždění**.
- Stanovy obsahují zastaralé formulace (před novelou 2020).
- Komentáře upozorňují na riziko zneužití per rollam k obcházení vlastníků.

Doporučení

- Vymout celý článek z části o hlasování.
- Upravit podle § 1169 NOZ.
- Doplnit ochranné prvky:
 - povinné doručení návrhu všem vlastníkům
 - povinné zveřejnění výsledků
 - povinné uvedení lhůty 15 dní
 - zákaz hlasování o bodech, které nebyly v pozvánce
 - Vložit možnost projednání akutních problémů s jednotkami či domem

10. Rozúčtování služeb – povinnost vyúčtovat všechny služby

MP40 + PU41R40 + UH42R40

Citace:

„příspěvky se zpravidla nevypořádávají“